

1502062-44.2021.8.26.0408
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Raquel Grellet Pereira
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO PEREIRA BERNARDES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ANTÔNIO FELIPE DOS REIS e RICARDO PEREIRA BERNARDES, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
1ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502062-44.2021.8.26.0408 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502062-44.2021.8.26.0408
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO PEREIRA BERNARDES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ANTÔNIO FELIPE DOS REIS e RICARDO PEREIRA BERNARDES, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.
ANTÔNIO FELIPE DOS REIS também foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 329 do Código Penal
Consta da denúncia que, no dia 08 de junho de 2021, às 23h30min, na Rodovia SP 327, na altura do KM 28, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, os réus, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam, para fins de tráfico e entre Estados da Federação, 63 (sessenta e três) tabletes - com massa de 32.638,00 gramas - de maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como portavam um revólver da marca Taurus, modelo 38

Special, de uso permitido, com seis cartuchos integros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta por fim que, no mesmo dia, local e hora, o réu ANTÔNIO se opôs à execução de ato legal, mediante violência praticada contra os policiais militares Lucas Henrique Gonçalves e Luiz Fernando de Oliveira Silva, que tinham atribuição para a sua execução.

Os réus foram notificados (certidão de fl. 190) e o defensor constituído apresentou defesa preliminar (fls. 192/193).

A decisão de fls. 199/200 recebeu a denúncia, no dia 26 de agosto de 2021.

Os réus foram regularmente citados (certidão de fl. 243).

Durante a instrução, os réus foram interrogados e foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa.

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos das imputações contidas na denúncia. A defesa requereu, quanto ao réu ANTÔNIO, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Quanto ao réu RICARDO, requereu a sua absolvição, sob o fundamento de existência de provas de que o réu não concorreu para o crime e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, ambos da Lei n.º 11.343/2006, no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 e no artigo 329 do Código Penal foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação dos réus.

A materialidade do tráfico é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, conjugado com o laudo de constatação provisória de fl. 16 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 218/220.

A materialidade do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e pelo laudo de fls. 94/108.

A autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, bem como a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 329, do Código Penal, decorrem da confissão dos réus, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu ANTÔNIO confessou a prática do tráfico. Disse que foi convidado por RICARDO para ir a Joanópolis visitar familiares dele. Afirmou que combinou com traficantes de Minas Gerais para fazer o transporte de drogas, mas que RICARDO não tinha conhecimento dos fatos. Disse que desconhecia a existência da arma. Afirmou que receberia R\$5.000,00 pelo transporte da maconha. Alegou que não pretendia agredir os policiais, mas sim que apenas queria fugir.

Por sua vez interrogado, o réu RICARDO negou a prática dos crimes cuja autoria lhe foi imputada. Disse que não sabia que estava transportando substância entorpecente e que somente tomou conhecimento desses fatos quando foram abordados pelos policiais. Narrou que conhecia ANTÔNIO do lava-jato em que levava seu veículo. Afirmou que foi para Moreira Sales para fazer uma entrevista de emprego e que ANTÔNIO aproveitou para visitar parentes deles no Paraná. Disse que ANTÔNIO ficou na posse do carro por dois dias. Narrou que escutou barulho de gente gritando e correndo durante a abordagem policial, mas que não viu se ANTÔNIO resistiu à prisão.

Os policiais militares rodoviários Lucas Henrique Gonçalves e Luiz Fernando de Oliveira Silva afirmaram que estavam em patrulhamento visando ao combate ao tráfico e avistaram o veículo dos denunciados colado na traseira de um caminhão, o que lhes chamou a atenção por ser uma conduta típica de algo irregular, razão pela qual

decidiram abordá-los. Disseram que os réus demonstraram nervosismo durante a abordagem, o que os levou a proceder a revista no automóvel, durante a qual localizaram, nas laterais traseiras e na porta direita, tabletes de maconha e uma arma de fogo com seis munições intactas. Narraram que foi dada voz de prisão aos réus e que ANTÔNIO fugiu e se embrenhou em um canavial próximo à base policial. Afirmaram que os réus disseram que receberiam, cada um, R\$5.000,00 pelo transporte da droga. Disseram que houve divergência no interrogatório dos réus, pois cada um deles disse que havia feito o carregamento da droga em uma cidade diversa do Paraná.

O policial militar rodoviário Luiz Fernando de Oliveira Silva afirmou que tentou conter o réu ANTÔNIO, mas que foi arrastado e agredido por ele com socos e empurrões. Disse que pediu reforço para outros três policiais e que o tempo todo ANTÔNIO dizia que não ia voltar para a cadeia.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa de RICARDO sob o fundamento de que não tinha conhecimento do transporte da maconha.

Considera-se a inverossimilhança da alegação de que dois indivíduos que se conheciam meramente de um lava-jato em que um trabalhava e ao qual o outro levava o seu carro combinaram uma viagem juntos para que um fizesse uma entrevista de emprego e o outro se aproveitou dessa viagem para contratar o transporte de 32.638,00 gramas de maconha, permanecendo dois dias com o veículo do outro sem que esse tivesse qualquer desconfiança de que algo pudesse estar errado.

Considera-se também que os policiais militares rodoviários responsáveis pela ocorrência afirmaram que os réus disseram que receberiam, cada um, R\$5.000,00 pelo transporte da maconha.

Quanto à causa de aumento de pena, a sua ocorrência é inequívoca e decorre da própria narrativa dos réus, de que viajavam do Estado do Paraná para este Estado de São Paulo.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido nos autos, considerando que os réus não comprovaram o exercício de qualquer atividade lícita e que foi reconhecida a autoria do tráfico, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade ilícita, o que enseja a decretação de seu perdimento em favor da União.

Quanto ao crime de posse de arma de fogo e munições, decorre da sua localização juntamente com os tabletes de maconha nas laterais traseiras e na porta direita do veículo, reconhecida também a coautoria dos réus quanto a essa conduta criminosa. Por fim, quanto ao crime de resistência, também se verifica a sua caracterização, tendo em vista que ANTÔNIO agrediu o policial com violência, arrastando-o e lhe desferindo socos e empurrões a fim de evitar sua abordagem e consequente prisão, não se havendo que falar em atipicidade da conduta. Ou seja, não se tratou de mera tentativa de fuga.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu ANTÔNIO FELIPE DOS REIS, dos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, no artigo 14 da Lei 10.826/2003 e no artigo 329, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal e, pelo réu RICARDO PEREIRA BERNARDES, dos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Passo à aplicação de suas penas.

Em relação ao réu ANTÔNIO, quanto ao crime de tráfico, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a aplicação ao caso

concreto da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Considera-se que o réu transportava 32.638,00 gramas de maconha, que, se chegassem ao seu destino, provavelmente causariam a desgraça de tantas famílias em razão do vício de seus membros.

Tais fatos significam sem dúvida que, ao menos para o caso concreto, o réu se envolveu com traficantes de grande porte, o que por si enseja o reconhecimento de que a aplicação da causa de diminuição da pena não caracterizaria medida de política criminal, mas sim estímulo à continuidade de sua conduta delitiva, o que não se pode admitir.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de redução.

Quanto ao crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Torno a pena definitiva, considerada a inexistência de agravantes e de causas de aumento e de diminuição.

Quanto ao crime de resistência, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Torno a pena definitiva, tendo em vista a ausência de agravantes e de causas de aumento e diminuição.

Em relação ao réu RICARDO, quanto ao crime de tráfico, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista a ausência de agravantes.

Em terceira fase, considero a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a aplicação ao caso concreto da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Considera-se que o réu transportava 32.638,00 gramas de maconha, que, se chegassem ao seu destino, provavelmente causariam a desgraça de tantas famílias em razão do vício de seus membros.

Tais fatos significam sem dúvida que, ao menos para o caso concreto, o réu se envolveu com traficantes de grande porte, o que por si enseja o reconhecimento de que a aplicação da causa de diminuição da pena não caracterizaria medida de política criminal, mas sim estímulo à continuidade de sua conduta delitiva, o que não se pode admitir.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de redução

Quanto ao crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Torno a pena definitiva, considerada a inexistência de agravantes e de causas de aumento e diminuição.

Considerando a quantidade de maconha transportada e o porte de arma de fogo nesse contexto, fixo o regime inicial fechado para o crime de tráfico e o regime inicial semiaberto para o crime de porte de arma de fogo, bem como o regime inicial aberto para o crime de resistência.

Os réus não poderão apelar em liberdade. Considera-se que foram presos em flagrante e que a sua prisão foi convertida em preventiva, o que demonstra a existência do *fumus boni iuris*, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que os réus estão sendo condenados pela prática do crime de tráfico de 32.638,00 gramas de maconha, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminoso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO:

I - O réu ANTÔNIO FELIPE DOS REIS, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, ambos da Lei n.º 11.343/2006, no artigo 14 da Lei 10.826/2003 e no artigo 329, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir as penas privativas de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, e 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

II - O réu RICARDO PEREIRA BERNARDES, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir as penas privativas de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, e de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

Os réus não poderão apelar em liberdade. Recomendem-se-nos no estabelecimento prisional no qual se encontram recolhidos.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do veículo e do valor em dinheiro apreendidos nos autos (fls. 12/13). Após o trânsito em julgado, oficie-se à SENAD informando a liberação do veículo para retirada, bem como se oficie ao Banco do Brasil determinando a transferência do valor ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 12/13), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA